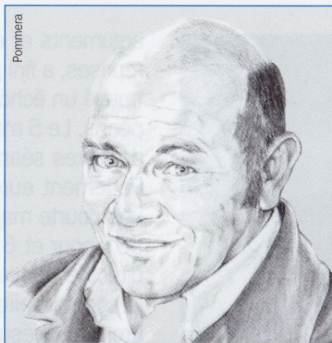


Social routier : quand la complexité donne des aigreurs

Comment réformer le temps de travail des conducteurs quand patrons, salariés et gouvernement ne s'accordent pas sur les leviers qu'il faut bouger ? Au mieux, cela reviendrait à imposer un accord que personne ne défendra.

Le 7 avril devait être une fête... ou au minimum un moment fort. On avait tout prévu. Réunion présidée par le ministre, toutes les organisations patronales et syndicales invitées – OTRE excepté –, conférence de presse programmée. En fait de fête, on a eu un couac (TTH n°232). Absence des présidents des fédérations patronales, départ de cinq syndicats de salariés sur six et, finalement, incertitude totale sur la fin possible du processus lancé à l'époque de "la commission Abraham", initié par Georges Dobias, puis animé par Claude Liebermann. Après plus d'un an de discussions – plus de deux, si on y ajoute les travaux de la commission Abraham –, le résultat est présenté ici et là tout à la fois comme "prévisible" ou "inattendu", "symbolique" ou "théâtral"... En fait, le problème est sans doute que dans ce jeu à trois (État, patrons, syndicats de salariés), il y a trois questions, mais que chaque acteur ne veut entendre parler que de deux d'entre elles, et, bien sûr, qu'il ne les "regarde" pas avec le même œil. En gros, il y a les conditions de travail, la rémunération nette du travail et le coût du travail. Du côté patronal, le problème est d'assouplir le système encadrant les conditions de travail et de diminuer le coût du travail. On connaît

l'argument : il faut appliquer les mêmes règles que nos partenaires et réduire le surcoût du travail national. D'où la revendication de bénéficier de la loi TEPA. Du côté ouvrier, on souhaite à la fois améliorer les conditions de travail et les salaires..., ce qui implique que toutes les rémunérations soient effectivement soumises à cotisations. Du côté de l'État, on souhaite un accord qui permette de diminuer le coût du travail avec, à la clef, la création d'un nouveau concept de temps : le temps à disponibilité, indemnisé et non payé comme du travail. Par ailleurs, on souhaite que les salariés voient leur revenu augmenter... Mais on ne "donnera rien sans rien", en d'autres termes, on veut un accord. Bien entendu, cette divergence d'intérêts est classique. Mais on peut généralement en sortir grâce à un compromis si tout le monde y gagne un peu. Or, la lecture des propos des différents partenaires laisse à penser qu'on en était loin. Deux raisons majeures à mon sens. La première est



Patrice Salini, expert
en économie du transport.

qu'on s'évertue à tenter en permanence de réviser un système (une architecture mêlant le droit du travail, la convention collective et les deux textes majeurs européens que sont le règlement social et la directive travailleurs mobiles), comme s'il était globalement cohérent et naturellement parfait.

Je pense depuis longtemps qu'on fait fausse route en ne prenant pas en compte les réalités du marché, la cohabitation de travailleurs indépendants et de salariés et celle de réalités nationales sociales différentes. Réglementer les amplitudes pour tous et, pour les salariés, les payer comme du temps d'activité (peu en importe le nom !), c'est simple. Sauf que notre formalisme préfère faire semblant (équivalences et autres) que de dire les choses. Tout le reste devient complexe, généralement inapplicable, contournable, sujet à mille interprétations, et donc à mille et un conflits. Et de bricolages en bricolages, de compromis en compromis, on en arrive à un droit incompréhensible, dont

la complexité juridique, sociale, fiscale, managériale est stupide et l'incidence économique négative. La seconde est plus socio-politique. Notre secteur est l'un de ceux où l'on travaille le plus... Logiquement, on attendait que la loi TEPA s'applique donc largement. Mauvaise pioche. Les "bricolages" qui faisaient déjà débat sur les barrages routiers de 1984 – les équivalences – inventions "géniales" permettant à la durée du travail de se mesurer avec un mètre ne faisant pas un mètre, empêchent l'un des secteurs "qui travaillent le plus" de "gagner plus". Et, du coup, cela devient un casse-tête et un problème politique majeur. Les transporteurs, qui voient leur part de marché en Europe diminuer, ne comprennent pas pourquoi ils doivent échapper à la logique TEPA et les salariés ont le sentiment d'être, dans un premier temps, "encore oubliés" et, dans un second, les dindons d'une farce consistant à leur payer des indemnités plutôt que des salaires, troquant ainsi une baisse de coût et une hausse de revenu net immédiat... contre une baisse de retraite et de droits au chômage. Ce qui, vu de l'extérieur est simple, devient insoluble... Ainsi, à force de vouloir réformer en compliquant, on risque de fabriquer des aigreurs...